

- ◆ 학자들은 여러 비행 이론들의 서로 반대되는 내용을 조정할 필요가 있음
- ◆ 이론과 이론 사이의 차이점을 조정하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 때에 따라서는 불가능할 수도 있음

2주차 - 2차시 청소년 비행

1. 청소년 비행의 개념과 유형

1) 청소년 비행의 이해

- ◆ 청소년 비행의 정의
 - 비행
 - 법률적, 도덕적, 교육적, 사회적 기준을 위반한 행위임
 - 실정법을 위반한 행위뿐만 아니라 여러 가지 사회적 규범을 위반함으로써 장차 실정법인 형법을 위반할 우려가 있는 모든 행위임
 - 규범으로부터 이탈되는 모든 행동임
 - 청소년 비행
 - 청소년이 저지른 법규에 저촉되는 행위임
 - 법률적으로 12세 이상 19세 미만의 청소년에 의해 행해지는 우범행위, 촉법행위, 범죄행위를 의미함
 - 단순히 형법을 위반한 청소년의 범죄뿐 아니라 범죄의 가능성까지도 포함함
 - 더 나아가 청소년이기 때문에 문제가 되는 지위비행까지도 포함함
 - 한 사회의 전통, 도덕, 관습, 교육풍토, 법률에 따라 비행의 의미가 다를 수 있음
 - 청소년 비행 구분
 - 우범행위
 - ▶ 청소년의 행위 그 자체를 범죄로 보기는 어려우나, 무단결석이나

가출처럼 범죄를 저지를 우려가 있다고 인정되는 행위

- 촉법행위
 - ▶ 형법 법령을 위반하였으나 14세 미만의 형사 미성년자의 행위로 형사책임을 묻지 않는 행위
- 범죄행위
 - ▶ 14세 이상 20세 미만 소년의 형법 법령에 저촉되는 행위

◆ 청소년 비행의 문제 유형

- ① 형법을 위반한 중한 범죄행위
 - 살인, 강간, 강도, 폭행 등의 강력범죄와 주거침입절도와 같이 성인이 범해도 기소될 수 있는 중대한 행위를 말함
- ② 경한 비행
 - 중한 범죄보다 자주 저지르는 형법 위반행위를 뜻함
 - 사소한 절도나 폭행, 기타 법 위반행위들이 포함됨
 - 경한 비행을 저지른 청소년들은 거의 체포되지 않으며, 체포된다고 하더라도 훈방조치로 끝나는 경우가 대부분임
- ③ 청소년의 지위비행
 - 청소년이라는 사회적 지위로 인하여 발생하는 위반행위로서, 성인이 했을 때는 문제가 되지 않으나 청소년이 했을 때에는 비행행위로 간주되는 것을 말함
 - 지위비행은 가출, 무단결석, 음주, 흡연과 미성년자 출입금지 장소의 출입 등이 있음

2. 청소년 비행의 현황과 원인

1) 청소년 비행의 현황

◆ 청소년 범죄자의 감소

2014년 청소년 범죄자	VS	2021년 청소년 범죄자
84,661명		66,697명

※ 2021년 청소년 범죄자는 2014년 대비 21.2% 감소함

◆ 청소년 범죄율의 감소

- 청소년 범죄자 수와 범죄율과 마찬가지로 전체 범죄자 수와 범죄율도 감소하는 추세를 보이고 있음
- 청소년 범죄자에 비해 전체 범죄자의 감소폭이 더 큰 것으로 나타남

청소년 범죄자의 감소폭	<	전체 범죄자의 감소폭
2014년 대비 21.2%		2014년 대비 27.6%

◆ 범죄소년의 범죄군별 범죄 현황

- 범죄소년 범죄 비율은 14세 이상 ~ 19세 미만 인구 10만명 당 발생 건을 기준으로 함
 - 재산범죄율
 - ▶ 927.9건
 - 강력(폭력)범죄
 - ▶ 579.9명
 - 교통범죄
 - ▶ 277.9명
 - 강력(흉악)범죄
 - ▶ 181.0명

◆ 범죄소년의 재산범죄율

- 증감을 반복하다가 2002년 1229.3명으로 가장 높았음
BUT, 2021년엔 지난 8년 중 최저치를 기록함

◆ 범죄소년의 강력(폭력)범죄율

- 2014년 이후 대체로 증가하였으나 2021년 감소함
 - 2014년
 - ▶ 593.7명
 - 2020년
 - ▶ 628.1명

⇒ 2021년 579.9명으로 상당히 큰 폭으로 감소함

◆ 범죄소년의 교통범죄율

- 범죄소년은 교통사고 범죄보다는 무면허운전, 음주운전 등과 같은 교통사고 이외 교통범죄를 더 많이 저지른 것으로 나타남

교통범죄		
구분	교통사고	교통사고 이외
규정	「교통사고처리특례법」	「도로교통법」
범죄소년 비율	4.2%	7.9%

◆ 범죄소년의 강력(흉악)범죄율

- 2016년 이후 계속 증가하여 2021년에는 181.0명으로 최고치를 기록함

◆ 2021년 범죄소년의 범죄 비율

- 기타범죄
 - 24.4%
- 절도
 - 23.5%
- 폭행·상해
 - 19.6%
- 사기
 - 12.7%

◆ 청소년 비행의 유형별 현황

- 2014년 가장 높은 비율을 차지하고 있던 절도 범죄와 그 다음으로 높은 비율을 차지했던 폭행 · 상해 범죄는 감소하는 추세를 보임
- 사기 범죄와 성폭력 범죄는 증가하는 추세를 보임

사기 범죄		성폭력 범죄	
2014	9.3%	2014	3.6%
↓		↓	
2021	12.7%	2021	7.4%

◆ 범죄소년의 성별 구성 비율

- 2021년도 기준 남자 청소년이 여자 청소년에 비해 약 5배 정도 많음

남자 청소년	VS	여자 청소년
83.0%		17.0%
5배 정도 많음		

(출처) 여성가족부, “2022 청소년백서”

2) 청소년 비행의 원인

① 개인 요인

- 낮은 자아존중감
- 낮은 자기통제감
- 감정 인식과 표현의 어려움
- 제한된 인지능력
- 부적절한 대인관계 특성
- 내적 긴장감

② 가정 요인

- 부모의 양육태도의 문제
- 자녀 발달에 따른 관계 조정의 실패
- 가정불화나 학대
- 가족 내 위계질서의 부재
- 빈곤 가정이나 결손 가정

③ 학교 요인

- 학교에 대한 낮은 애착
- 학업 실패
- 학교에서의 낙인

④ 또래 요인

- 친구 관계를 통한 비행의 모방
- 따돌림 경험

⑤ 지역사회 요인

- 비행행동을 조장하는 환경적 요인

3. 청소년 비행의 예방과 대처

1) 가정에서의 예방과 대처

- #### ① 부모가 상담에 참여하도록 적극적으로 제안함

- ② 자녀의 문제와 상황에 대한 이해를 하고자 노력해야 함

2) 학교에서의 예방과 대처

- ① 학교 내의 규칙을 마련함
- ② 다양한 프로그램을 마련함
- ③ 학교 내 연계 체제 확립함

3) 지역사회에서의 예방과 대처

- ① 지역사회와의 긴밀한 협조 체계를 구축함
 - 각 지역의 법무부, 여성가족부 등과 관련된 기관과 협력해야 함
 - (예) 청소년꿈키움센터(구 청소년비행예방센터)에서는 검찰과 법원에서 의뢰한 청소년 범죄자에 대한 교육 및 비행 진단과 학교장이 의뢰한 가해 학생과 그 부모 및 지역사회 일반 청소년 및 시설청소년을 대상으로 대안교육, 심리상담, 보호자교육 등 다양한 비행예방활동을 하고 있음
- ② 청소년을 위한 문화시설 확충

4) 청소년 전문가의 예방과 대처

- ① 라포 형성하기
- ② 문제 파악하기
- ③ 해결방안 찾기
 - 청소년상담복지센터, 청소년수련관, 종합사회복지관 등 청소년 전문기관과 연계하여, 전문가가 진행하는 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 연계함

전문가	프로그램명	구성
청소년 상담사	사랑의 교실 프로그램	집단상담 · 미술치료 등
신경정신과 의사, 임상심리사 등	치유선도 프로그램 (마음나눔 교실)	자기통제 · 인간관계 형성 프로그램
학교전담경찰관 (SPO)	경찰선도 프로그램 (희망동행교실)	회복적 접근 방식으로 진행